Verordnung zur eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich

vom 20. Oktober 2020

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt:

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001[1] und in Ausführung der eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich[2]

als Verordnung:[3]

I.

Art. 1 Gegenstand und Zweck

[1] Dieser Erlass regelt die Beteiligung des Kantons St.Gallen an und den Vollzug der Unterstützung von Kulturunternehmen nach Art. 11 des Covid-19-Gesetzes und Art. 4 ff. der Covid-19-Kulturverordnung.

[2] Er dient der Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie für Kulturunternehmen mit Sitz im Kanton St.Gallen und der Unterstützung entsprechender Kulturunternehmen bei der Anpassung an die durch die Covid-19-Epidemie veränderten Verhältnisse.

Art. 2 Grundsatz

[1] Der Kanton St.Gallen beteiligt sich an folgenden Unterstützungsmassnahmen:
a) Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen nach Art. 4 bis 6 der Covid-19-Kulturverordnung;
b) Beiträge an Transformationsprojekte nach Art. 7 bis 10 der Covid-19-Kulturverordnung.

---

1 sGS 111.1.
2 Art. 11 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) vom 25. September 2020, SR 818.102, und eidgenössische Verordnung über die Massnahmen im Kulturbereich gemäss Covid-19-Gesetz (Covid-19-Kulturverordnung) vom 14. Oktober 2020, SR 442.15.
3 Abgekürzt CVKU. Art. 8 und Abschnitt III in Vollzug rückwirkend ab 21. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021, die übrigen Bestimmungen rückwirkend ab 26. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021.

Art. 3 Ausweitung des Begriffs des Kulturbereichs

[1] Der Begriff des Kulturbereichs nach Art. 2 Bst. a der Covid-19-Kulturverordnung und den dazugehörigen Erläuterungen des Eidgenössischen Departementes des Innern, Bundesamt für Kultur, vom 14. Oktober 2020 wird wie folgt ausgeweitet:

a) Darstellende Künste und Musik: Erfasst ist auch das Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien (Musiklabels);
b) Visuelle Kunst: Erfasst sind auch Vermittlungsprojekte und -veranstaltungen von Galerien;
c) Literatur: Erfasst sind auch das Verlegen von Büchern (Verlage) sowie Vermittlungsprojekte und -veranstaltungen von Buchhandlungen und Bibliotheken.

Art. 4 Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel

[1] Für Unterstützungsmassnahmen nach diesem Erlass sowie nach der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 24. März 2020[4] stehen seitens des Kantons insgesamt Fr. 11'394'100.– zur Verfügung.

[2] Unter Berücksichtigung der hälftigen Beteiligung des Bundes nach Art. 11 Abs. 3 des Covid-19-Gesetzes und Art. 9 Abs. 4 der eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 20. März 2020[5] beträgt der gesamte Umfang der zu Verfügung stehenden Mittel Fr. 22'788'200.–.

Art. 5 Vollzug der Unterstützungsmassnahmen
a) Zuständigkeiten

[1] Das Amt für Kultur ist zuständig für den Vollzug der Unterstützungsmassnahmen.

[2] Zum Vollzug gehören insbesondere:

a) Entgegennahme und Prüfung der Gesuche;
b) Entscheid über die Gesuche im Einzelfall unter Berücksichtigung der kulturpolitischen Prioritäten des Kantons, der anderen Gesuche und der verfügbaren Mittel. Die Zusicherung von Ausfallentschädigungen und Beiträgen an Transformationsprojekte ab Fr. 100'000.– bedarf der Zustimmung der Vorsteherin oder des Vorstehers des Departementes des Innern;
c) Ausrichtung der Beiträge.

4 sGS 571.21.
5 AS 2020 855, AS 2020 1583.

Art. 6 *b) Eingrenzung des Kulturbereichs, Setzung kulturpolitischer Prioritäten*

[1] Das Amt für Kultur kann im Zusammenhang mit dem Vollzug der Unterstützungsmassnahmen:
a) den vom Bund bezeichneten Begriff des Kulturbereichs enger definieren (Art. 1 Bst. a der Covid-19-Kulturverordnung);
b) kulturpolitische Prioritäten setzen (Art. 3 Abs. 2 der Covid-19-Kulturverordnung).

[2] Es berücksichtigt dabei insbesondere die Vorgaben des Kulturförderungsgesetzes vom 15. August 2017[6] für Kantonsbeiträge und die vom Kantonsrat mit Beschluss vom 19. Februar 2020 genehmigte Kulturförderstrategie 2020 bis 2027[7].

Art. 7 *Finanzierung*

[1] Die Finanzierung des kantonalen Anteils zugunsten der Unterstützungsmassnahmen nach diesem Erlass sowie nach der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 24. März 2020[8] erfolgt aus dem besonderen Eigenkapital.

Art. 8 *Übergangsbestimmung*

[1] Die Behandlung von bis zum 20. September 2020 eingereichten Gesuchen für Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende richtet sich nach der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 24. März 2020[9].

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

6 sGS 275.1.
7 ABl 2020-00.016.732.
8 sGS 571.21.
9 sGS 571.21.

III.

Der Erlass «Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 24. März 2020»[10] wird aufgehoben.

IV.

Dieser Erlass wird wie folgt angewendet:
a) Art. 8 und Abschnitt III rückwirkend ab 21. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021.
b) die übrigen Bestimmungen rückwirkend ab 26. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021.

St.Gallen, 20. Oktober 2020

Der Präsident der Regierung:
Bruno Damann

Der Staatssekretär:
Benedikt van Spyk

10 sGS 571.21.